

U S T A W A

z dnia 18 września 2026 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412, 414, 846 i 1206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 34–34b otrzymują brzmienie:

„34) papierosy elektroniczne – jednorazowe papierosy elektroniczne, wielorazowe papierosy elektroniczne na wymienne wkłady i pozostałe papierosy elektroniczne;

34a) jednorazowe papierosy elektroniczne – urządzenia umożliwiające wytworzenie i spożycie aerozolu z płynu do papierosów elektronicznych zawartego w tych urządzeniach, które nie są przeznaczone lub przystosowane do ponownego napełniania lub uzupełniania tym płynem, również te, które wymagają zewnętrznego zasilania lub sterowania, inne niż wkłady;

34b) wielorazowe papierosy elektroniczne na wymienne wkłady – urządzenia zasilające lub sterujące służące do wytworzenia i spożycia aerozolu z płynu do papierosów elektronicznych zawartego we wkładach;”,

b) po pkt 34b dodaje się pkt 34ba i 34bb w brzmieniu:

„34ba) pozostałe papierosy elektroniczne – urządzenia umożliwiające wytworzenie i spożycie aerozolu z płynu do papierosów elektronicznych, również te, które wymagają zewnętrznego zasilania lub sterowania, inne niż jednorazowe papierosy elektroniczne, wielorazowe papierosy elektroniczne na wymienne wkłady lub wkłady;

34bb) wkłady – zbiorniki lub inne wyroby przeznaczone lub przystosowane wyłącznie do wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady lub urządzeń wielofunkcyjnych, z płynem do papierosów elektronicznych lub bez tego płynu, przeznaczone albo nieprzeznaczone do ponownego napełniania lub uzupełniania tym płynem;”,

- c) w pkt 34e po wyrazach „wielorazowe papierosy elektroniczne” dodaje się wyrazy „na wymienne wkłady, pozostałe papierosy elektroniczne”;
- 2) w art. 99b ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:
- „4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 2,20 zł za każdy mililitr.
- 4a. W przypadku płynu do papierosów elektronicznych zawartego w jednym jednorazowym papierosie elektronicznym akcyzę obliczoną według stawki, o której mowa w ust. 4, powiększa się o kwotę 50,00 zł.”;
- 3) w art. 99ca ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Stawka akcyzy na urządzenia do waporyzacji wynosi 50,00 zł za sztukę.”;
- 4) w art. 99cb ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Stawka akcyzy na zestawy części do urządzeń do waporyzacji wynosi 50,00 zł za sztukę.”;
- 5) uchyla się art. 122;
- 6) w art. 123 uchyla się ust. 4 i 5;
- 7) w art. 125 uchyla się ust. 6;
- 8) w art. 126 uchyla się ust. 6;
- 9) uchyla się art. 129;
- 10) w art. 131 uchyla się ust. 10;
- 11) w art. 132 uchyla się ust. 5;
- 12) uchyla się art. 137;
- 13) po art. 137 dodaje się art. 137a i rozdział 5 w brzmieniu:
- „Art. 137a. 1. W razie wystąpienia strat znaków akcyzy wskutek ich utraty, uszkodzenia albo zniszczenia w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, w granicach dopuszczalnej normy strat, podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, właścicielowi wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, podmiotowi, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, jeżeli oznaczenie następuje w składzie podatkowym na terytorium kraju, oraz podmiotowi dokonującemu produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, przysługuje odpowiednio zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy albo prawo do otrzymania w zamian nowych znaków akcyzy.
2. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania są zwracane podmiotowi, który je wydał, albo niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

3. Zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy albo prawo do otrzymania w zamian nowych znaków akcyzy przysługuje pod warunkiem przedstawienia protokołu potwierdzającego:

- 1) utratę, uszkodzenie lub zniszczenie znaków akcyzy oraz
- 2) zwrot uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy albo zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy.

4. W zamian za znaki akcyzy utracone, uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych wydaje się znaki akcyzy odpowiadające, co do rodzaju i serii, znakom akcyzy utraconym, uszkodzonym i zniszczonym.

Rozdział 5

Przepisy upoważniające o charakterze obligatoryjnym w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Art. 137b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) postacie znaków akcyzy, ich wzory, kryteria jakościowe, jakie powinny spełniać znaki akcyzy, i elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe, uwzględniając konieczność zapewnienia kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi oraz prawidłowością nanoszenia znaków akcyzy, a także rodzaje wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy oraz konieczność zastosowania w znakach akcyzy odpowiednich zabezpieczeń;
- 2) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, uwzględniając różnorodność stosowanych opakowań jednostkowych;
- 3) szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy oraz wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy, uwzględniając przypadki zwrotu wyrobów akcyzowych w związku z występującymi w nich wadami fizycznymi oraz przypadki wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium kraju, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa systemu znaków akcyzy;
- 4) wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, uwzględniając konieczność zapewnienia podmiotom obowiązującym do oznaczania wyrobów

akcyzowych znakami akcyzy odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych znaków;

- 5) wysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wysokość kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy, uwzględniając konieczność zabezpieczenia wpływów z tytułu akcyzy, wysokość akcyzy należnej od wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy oraz nakłady ponoszone na wytworzenie znaków akcyzy;
- 6) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia oraz szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, uwzględniając konieczność identyfikacji rodzaju i liczby wydawanych znaków akcyzy oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także częstotliwość składania wniosków;
- 7) sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli nad wydanymi znakami akcyzy;
- 8) szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i terminowego ich rozliczenia;
- 9) sposób zwrotu znaków akcyzy, uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony znaków akcyzy;
- 10) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w stosunku do łącznej liczby znaków akcyzy wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczenia wyrobów akcyzowych oraz zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, uwzględniając konieczność kontroli prawidłowości wykorzystania znaków akcyzy przez

podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.”;

14) uchyla się art. 138.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a do czasu upływu tego okresu stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis art. 99b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia wejścia w życie przepisu art. 1 pkt 2 w zakresie art. 99b ust. 4.

3. W przypadku wielorazowych papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy, a nie powstało zobowiązanie podatkowe, i które zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie będą urządzeniami do waporyzacji oraz które:

- 1) są magazynowane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym – zobowiązanie podatkowe nie powstaje, wygasa powstały obowiązek podatkowy i kończy się procedura zawieszenia poboru akcyzy z dniem, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
- 2) są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy – zobowiązanie podatkowe nie powstaje, wygasa powstały obowiązek podatkowy i kończy się procedura zawieszenia poboru akcyzy w momencie zakończenia przemieszczenia.

4. Podmiot niezarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, który zamierza od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prowadzić działalność gospodarczą:

- 1) w zakresie wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady lub pozostałych papierosów elektronicznych, w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie są urządzeniami do waporyzacji, lub
- 2) polegającą na sprzedaży na terytorium kraju osobom fizycznym nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej zestawów części do urządzeń do waporyzacji służących do wytworzenia wielorazowych papierosów elektronicznych

na wymienne wkłady lub pozostałych papierosów elektronicznych, o których mowa w pkt 1

– dokonuje zgłoszenia rejestracyjnego do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej do dnia poprzedzającego dzień, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, który zamierza od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prowadzić działalność gospodarczą:

- 1) w zakresie wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady lub pozostałych papierosów elektronicznych, w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie są urządzeniami do waporyzacji, lub
- 2) polegającą na sprzedaży na terytorium kraju osobom fizycznym nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej zestawów części do urządzeń do waporyzacji służących do wytworzenia wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady lub pozostałych papierosów elektronicznych, o których mowa w pkt 1

– zgłasza zmianę danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej do dnia poprzedzającego dzień, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

6. Podmiot, który w zakresie wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady lub pozostałych papierosów elektronicznych, w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie są urządzeniami do waporyzacji, zamierza od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dokonywać czynności wymagających uzyskania albo zmiany zezwolenia, o którym mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1, 3a lub 6 ustawy zmienianej w art. 1, składa przed tym dniem wnioski o wydanie albo o zmianę zezwolenia, a właściwy naczelnik urzędu skarbowego może wydać albo zmienić to zezwolenie przed tym dniem, z mocą od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

7. Podmiot obowiązany od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do oznaczania znakami akcyzy wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady lub pozostałych papierosów elektronicznych, w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie są urządzeniami do waporyzacji, może po złożeniu wstępnego zapotrzebowania otrzymać podatkowe znaki akcyzy przed tym dniem.

8. Podmiot obowiązany od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do oznaczania płynu do papierosów elektronicznych znakami akcyzy i który zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jest obowiązany do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych zawartego w jednorazowych papierosach elektronicznych, może po złożeniu wstępnego zapotrzebowania otrzymać podatkowe znaki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych przed tym dniem.

9. Posiadacz wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady lub pozostałych papierosów elektronicznych, w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie są urządzeniami do waporyzacji, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych przed dniem, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w stosunku do których obowiązek oznaczania znakami akcyzy nie powstał przed tym dniem, a które od tego dnia powinny być oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy i będą przeznaczone do dalszej sprzedaży na terytorium kraju po upływie 2 miesięcy od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest obowiązany oznaczyć je odpowiednimi legalizacyjnymi znakami akcyzy.

10. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 9, składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy. Przepis art. 125 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

11. Decyzję w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy na wyroby, o których mowa w ust. 9, wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach

znaków akcyzy na wniosek posiadacza tych wyrobów. Przepisy art. 15 i art. 126 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

12. Oznaczone znakami akcyzy urządzenia do waporyzacji w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, które od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie będą urządzeniami do waporyzacji, nie mogą być wprowadzone do sprzedaży na terytorium kraju od dnia, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

13. Do urządzeń do waporyzacji, o których mowa w ust. 12, stosuje się odpowiednio przepisy art. 123 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1.

14. Znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia 2026 na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych zawartego w jednorazowych papierosach elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, który nie będzie zawarty w jednorazowych papierosach elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzonego do sprzedaży przed dniem, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność do dnia 28 lutego 2027 r.

15. Podmiot, który zamierza w miesiącu, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, produkować poza składem podatkowym wielorazowe papierosy elektroniczne na wymienne wkłady lub pozostałe papierosy elektroniczne, w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie są urządzeniami do waporyzacji, składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego oraz oblicza i wpłaca przedpłatę podatku akcyzowego w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zaczną być stosowane przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w wysokości podatku akcyzowego, jaki będzie należny od tych wyrobów wyprodukowanych od dnia, w którym zaczną być stosowane te przepisy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137 i art. 138 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 tracą moc z dniem wejścia w życie

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 137b ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 99b ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Włodzimierz Czarzasty